

(2001 年 11 月 4 日)
最高裁判所御中

意 見 書

三木義一（立命館大学法学部教授）

一 本意見書は、本件甲事件の市街地環境設計制度に基づく公開空地（以下「本件公開空地」という）の非課税問題について、原告の主張の正当性及び控訴審

判決（東京高裁平成13年10月30日判決：平成13年（行コ）第138号固定資産税評価審査決定取消請求事件）並びに第1審判決（平成13年4月25日判決：平成11年（行ウ）第31号固定資産税評価審査決定取消請求事件）の誤りを論証するものである。

甲事件における「公開空地」問題の争点は、公開空地制度により「公園」として利用されている部分及び「道路」として利用されている部分が、それぞれが地方税法348条2項に規定する非課税である「公園」及び「公共の用に供する道路」に該当するか、否かである。

二 このうち、非課税である「公園」に該当するかについては、地方税法348条2項7号が公園一般を非課税にしているのではなく、「自然公園法17条1頁に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法18条1項に規定する特別保護地区その他自治省令で定める地域内の土地で自治省令で定めるもの」に限定している。本件公開空地がこの要件に該当しない以上、立法論としてはともかく解釈論としては、非課税になる「公園」には該当しないといわざるを得ないように思われる。

三 しかし、「公共のように供する道路」として非課税に該当するかの点については、控訴審判決及び第1審判決（以下「控訴審判決等」という）は基本的に公開空地制度と課税の関係を誤解しているといわざるを得ない。

まず、地方税法上非課税となる「道路」については「公共の用に供する」という一般的要件のみが課されており、特定の法律上の要件を満たした道路に限定されていないことに留意する必要がある。したがって、原審のように「本件公開空地のうち、歩道の用に供する公開空地は、外形的には既存の歩道と判別がつかないほど一体となって道路として使用されており」と認定するのであれば、本件公開空地の道路部分は非課税と解する方が自然であるが、控訴審及び第1審の結論は逆になっている。そこでまず控訴審判決等の論拠を改めて検証してみよう。

四 第1審判決は本件公開空地の道路部分が非課税にあたらぬ理由として以下の点を指摘している。

①本件設計制度は、市街地の環境の整備改善をはかるという目的から、私有地内にあっても特に公共的に役立つ空間や施設が確保される場合には、一定の要件のもと、それに応じて建築物の高さ等を緩和し、あるいは容積率の割増を

行うことを認めたものである。本件公開空地により、建築主は本件設計制度の許可を受け、それに伴い建築主は建築物の絶対高さの緩和(高さ制限15メートルのところを45メートルに緩和)という利益を受けた。

②歩道の用に供する本件公開空地は、本件マンションの建築に当たり、当該建物の敷地面積の一部として算入されている。

③将来的なことを考えてみても、建築主は歩道の用に供する公開空地を一般に開放し、維持・管理を適切に行う責任等の負担はするものの、建築物の建て替えの場合においては、当該公開空地は何らの規制も受けず、一般の建物の敷地との間に差異はない。

④原告も、高さの制限の緩和という利益を受けているほか、様々な具体的な利益(高さの制限の緩和により、住戸の採光、眺望が良くなること、敷地全体の有効活用が可能となることなど)を享受しているといえる。

⑤つまり、公園及び歩道の用に供されている本件公開空地は、そもそも私的な利益(建築物の容積率及び高さの緩和)を実現したいという私的な目的を達成することとの引き替えに、建物の存続する限り公的な性格を帯びたものにすぎず、かつ、当該公開空地の権利は私人に留保され、本件マンションの建て替えに際しては、公園及び歩道の用に供されている状態が解消され得るというのであるから、地方税法において、道路について非課税を定める同法348条2項5号の道路(「公共の用に供する道路」)とは本質的な相違がある。

控訴審判決もほぼ同様であり、「本件公開空地部分の土地がなければ、本件マンションは建設できなかったのであり、かつ、歩道及び公園としての性質は暫定的なもので、建築物の建て替え等の必要に応じて建物の敷地としての本来の性質を顕在化させることができ、その場合には当該公開空地は何らの規制を受けないというのであるから、その意味において本件公開空地部分は本件マンションの建築を支える敷地としての意義と機能をなお有し、宅地の性質を残しているとする原判決の判断は、正当として是認することができる」としている。

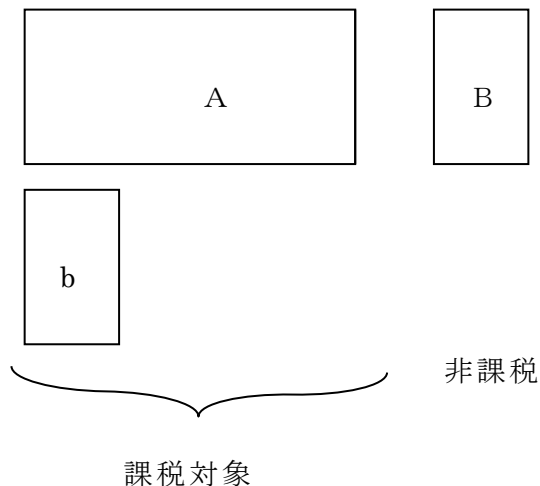
五 控訴審判決等の論拠は、要するに、本件公開空地は所有者が建築上の私的利益を受けるために、建物の存続する限りにおいて公的に提供したにすぎないので、非課税には該当しないというのである。この論理は一見筋が通っているように見える。つまり、原告は本件土地を公共に提供したが、対応する利益を受けているのであるから、土地全体が課税されるのは当然である、という論理である。しかし、論理は次のような錯覚を前提としている。

まず、図1のような土地がある。



Aがマンションの敷地で、Bが公開空地であるとしよう。この土地は本来A + Bの部分全体が課税対象となるのに、Bが公開空地として非課税となるとBに相応する利益を受けているにもかかわらず、Aの部分しか課税できない、ということになり、したがって、A+B全体を課税しないと不合理だという錯覚である。

なぜ、錯覚かというのと、



仮に、公開空地であるB部分を非課税とすると、それに対応する利益である容積率の増加等の図bの部分は、それによって居住空間等の増加をもたらし、それらは当然課税対象になり、また、景観等の利益も評価額の上昇として課税対象に含まれるのである。つまり、公開空地を非課税にしても、それに相応する土地所有者の経済的利益は、マンション室数の増加等を通じて課税対象に含まれているのである。このような課税対象に含まれる経済的利益と引き替えに土地所有者は自己のB部分の土地を公共の用に供していることを忘れてはならないのであり、控訴審判決等のように解すると、経済的利益に課税された上、公共のように供された部分まで課税されることになり、公開空地制度を利用したものが課税上かえって不利になってしまうのである。

六 次に、控訴審判決等は固定資産税の賦課期日制度を誤解した解釈をしている。

本件で争われている固定資産税は賦課期日現在の土地の所有者に対して賦課期日現在の利用状態に着目して課税の適否を判断する制度であり、したがって、将来の利用状態を推定して課税するものではない。本件公開空地制度は、確かに、建築上の私的利益を享受するための制度であるが、そのために自己の私的土地利用を断念し、公共に空地を提供する制度である。そして、建物の取り壊し等の建築上の利益を放棄するときは、再び自己の私的利用に供しうるが、逆に言うと、建築上の私的利益を受けるためには、自己の土地を公共に提供し続けなければならないのである。

したがって、控訴審判決等が「当該公開空地の権利は私人に留保され」ていることと、「本件マンションの建て替えに際しては、公園及び歩道の用に供されている状態が解消され得る」ということを根拠に非課税に該当しないとしたのは、公開空地制度と非課税規定の趣旨を根本的に誤解した解釈である。地方税法は道路として「公共の用に供している」ことを非課税の要件としており、本件は控訴審判決等が認めているようにその要件を満たしているのである。しかも、本件課税処分は賦課期日に公共の用に供していることは争いがない。

私権が潜在的に留保されている場合に「公共の用に供し」ても非課税にしないという制限規定は存在しないし、将来私的に利用する可能性をもって非課税を排除する制限規定も設けられていない。そもそも将来の利用関係を推定して固定資産税の課税関係を考えるのであれば、現行の課税システムは崩壊してしまう。例えば、賦課期日現在の私的に利用していても、後日非課税に該当する学校用地に利用されることが決まっている土地なども非課税としなければならないことを考えればこの点は明らかであろう。

七 このような、非合理的で、かえって現行の課税システムを崩壊させかねない根拠で本件課税処分を合法化することは、今後の固定資産税課税に無用の混乱をもたらす虞も大きい。したがって、本件課税処分は、固定資産税法の課税システムと非課税要件の文言に反する違法な処分であると解される。